

0016329-66.2020.8.26.0041

Classe: Execução da Pena

Assunto: Regime Inicial - Fechado

Magistrado: Débora de Oliveira Ribeiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: São Paulo/DEECRIM UR1

Vara: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, e de 06 anos de reclusão pela prática de cada um dos crimes contra os costumes, aliado à sua condição de reincidente (reconhecida pela r. sentença proferida nos autos do processo nº 1518317-69.2020.8.26.0228, da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo), aplica-se o prazo prescricional de 16 anos para cada um dos crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

São Paulo/DEECRIM UR1

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0016329-66.2020.8.26.0041 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0016329-66.2020.8.26.0041

Classe - Assunto

Execução da Pena - Regime Inicial - Fechado

Autor:

Justiça Pública

Executado:

Alex Moraes Souza

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Débora de Oliveira Ribeiro

Vistos.

Alex Moraes Souza foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, "caput", 214, "caput", e 157, §2º, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 17 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos do processo de conhecimento nº 0057696-15.1998.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda.

Absolvido em sede de primeira instância, a r. sentença de primeiro grau (fls. 10/16) foi reformada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 18/28), tendo o v. Acórdão transitado em julgado para as partes em 05/12/2005 (fls. 35).

Expedido o competente Mandado de Prisão em 05/10/2004, o sentenciado foi recolhido ao cárcere para cumprimento da pena deste PEC apenas em 31/08/2020 (fls. 56), após ser preso em flagrante pela prática de novo crime, consistente em uso de documento falso, fato este que deu origem ao processo de execução criminal em apenso nº 0001634-73/2020, sendo condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão (fls. 42/47 daqueles autos).

O presente processo de execução criminal foi cadastrado em 21/10/2020 e, em 08/02/2021, a defesa constituída protocolou pedido de reconhecimento de unificação de penas com a aplicação da nova lei penal mais benéfica (fls. 69/71).

Por decisão de 25/03/2021, o Juízo de Execução Penal acolheu o pleito defensivo, determinando a retificação do cálculo de penas com o fim de constar apenas a condenação por infração aos artigos 213 e 157, §2º, inciso I, do Código Penal, remanescendo a pena total de 11 anos e 04 meses de reclusão (fls. 21/23 do apenso nº 0004178-34.2021.8.26.0041).

Inconformado, o parquet estadual recorreu (Agravado de Execução Penal nº 0005176-02.2021.8.26.0041), tendo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo provido o recurso, mantendo a pena inicialmente aplicada ao sentenciado (fls. 148/156 daqueles autos de apenso).

Veio aos autos, finalmente, pedido de declaração da extinção de punibilidade formulado para Alex Moraes Souza, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena, com relação aos crimes apurados nos autos do processo nº 0057696-15.1998.8.26.0050 da 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, controlados neste processo de execução principal (fls. 155/157).

O Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da prescrição (fls. 161).

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

A prescrição da pretensão executória da pena tem como termo inicial o trânsito em julgado do decreto condenatório à acusação e regula-se pela pena concretamente aplicada, aumentando-se em 1/3 nos casos de apenado reincidente, nos termos do artigo 110 do Código Penal.

No presente caso concreto, não obstante as alegações da defesa e o parecer favorável do Ministério Público, não verifico a ocorrência do decurso de tempo necessário à perda do direito estatal de executar as penas impostas.

Ao sentenciado, condenado às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, e de 06 anos de reclusão pela prática de cada um dos crimes contra os costumes, aliado à sua condição de reincidente (reconhecida pela r. sentença proferida nos autos do processo nº 1518317-69.2020.8.26.0228, da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo), aplica-se o prazo prescricional de 16 anos para cada um dos crimes individualmente considerados (artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, ambos do CP – 12 anos mais o acréscimo de 1/3 pela reincidência).

Assim, considerando que desde o trânsito em julgado do v. Acórdão condenatório em 05/12/2005, até o início de cumprimento da pena em 31/08/2020 (causa interruptiva da prescrição, consoante artigo 117, inciso V, do CP) transcorreram menos de 15 anos, inviável o deferimento do pleito defensivo.

Acrescente-se que, diversamente do postulado pela defesa e acolhido pelo Ministério Público, considerando o concurso material de crimes reconhecido no título executivo judicial, o prazo prescricional não corre simultaneamente e concomitantemente para os três crimes.

Explica-se: assim como a pena não pode ser cumprida para os três crimes simultaneamente e concomitantemente (sendo cumprida de forma sucessiva, do crime mais grave para menos grave), o prazo prescricional deve correr individualmente e sucessivamente para cada um dos crimes, sob pena de violação do artigo 119 do Código Penal. Entender de forma contrária representaria equiparar a situação do

sentenciado a outro condenado que ostenta apenas uma única condenação à pena de 6 anos, o que evidentemente não se pode admitir diante da constatação de que foram praticados três crimes em concurso material, com pena total de 17 anos e 04 meses de reclusão.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em favor de sentenciado Alex Moraes Souza, MTR: 1221058, RG: 25.908.632-0, RJI: 170480311-60, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III.

Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, que deverá imprimi-la, via portal eSAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de Alex Moraes Souza.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA